

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 4/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายพรชัยหรือดำ สมสกุล

จำเลย

นางยุวดี สมสกุล และนางสาวจินตนา

จันทร์วัน ผู้ขอประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาสั่งอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ สำนวนคดีนี้ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณากับอีกสำนวนคดีหนึ่ง โดยเรียกจำเลยสำนวนคดีนี้ว่า จำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340,340 ตี,91 ฯลฯ กระทั่งหนึ่ง จำคุก 20 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 13 ปี 4 เดือน และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340,91 ฯลฯ อีกกระทั่งหนึ่ง จำคุก 12 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 8 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 221 ปี 4 เดือน ฯลฯ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ (อันดับ 89)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ โดยมีผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้ขอประกันและมีคำร้องประกอบ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าพิเคราะห์แล้วตามพฤติการณ์แห่งคดี ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ จึงไม่อนุญาตยกคำร้อง (อันดับ 91 แผ่นที่ 6 และแผ่นที่ 5,95 แผ่นที่ 3)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 97)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุอันควรที่จะปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์สั่งชอบแล้ว

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุอันควรที่จะปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์สั่งชอบแล้ว

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ